

第十一讲 社会权、政治权利

社会权

政府的主要职能

一、社会权的涵义：

积极的权利——与消极的权利（自由权）对应

第二代人权——自由权系第一代人权

国家不再是消极的管得少的政府

要求国家积极地行动，为国民提供必要的生活物质保障或者社会福利的权利

二、社会权的属性

国家是国家财政拨款也民生生活提供保障，而财政来自于纳税人，纳税人的代表

包括福利权利

（纲领性权利）抽象的权利

又在国会（立法机关）要得到议会许可

必须通过立法机关制定法律、予以落实才能实现

社会权条款不能直接适用，不具有可裁判性

三、社会权的内容

1. 受教育权 也是国家的义务、父母的义务（不是未成年民事行为能力人的义务）

要求国家积极行动，创造条件，满足国民受到一定程度的教育的权利

义务教育制度——社会权的制度保障

第四十六条 中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。

国家培养青年、少年、儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。

2. 生存权——福利权

要求国家积极采取行动，保障每个人基本的生活物质条件

对弱者的救恤，最低生活保障（失业救济、医疗保障、住房保障等）

注意：此处的生存权之主体是个人，并非作为集体人权的生存权

要放宽限制

第四十五条 中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业。

生存权在现代福利国家逐渐发展成为社会福利权：

要求国家采取措施，保障国民的一定生活水准，不再是基本的生活保障

高福利意味着高税收

现代福利国家的困境

3. 劳动权

要求国家积极行动，创造就业机会，保障就业条件与劳动者的权益。

包括：就业权、获得报酬的权利、休息权、职业安全与职业培训权、团结权、团体协商权与争议权

组织工业

第四十二条 中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。

国家通过各种途径，创造劳动就业条件，加强劳动保护，改善劳动条件，并在发展生产的基础上，提高劳动报酬和福利待遇。

劳动是一切有劳动能力的公民的光荣职责。国有企业和城乡集体经济组织的劳动者都应当以国家主人翁的态度对待自己的劳动。国家提倡社会主义劳动竞赛，奖励劳动模范和先进工作者。国家提倡公民从事义务劳动。

思考：中国宪法规定，劳动既是权利，又是“公民光荣的义务”，如何理解劳动权的义务属性？

法律上的义务必须具备什么特征？

不是法定义务，是道德义务

受马克思主义劳动观念的影响

政治权利

强制性

一、概述

1.概念：国民参与国家政治过程或国家意志形成过程的权利

2.属性：公民权

与人权不同 为了确保其他基本权利的实现而存在的程序性权利

选举产生国家机关保障其他权利

3.政治权利的具体形式受制于民主制度的具体方式：间接民主与直接民主

(1) 间接民主制

代议制或代表民主制——现代民主制度的主要方式

参政权：选举权与被选举权

(2) 直接民主制

人民不通过代议机关，而是直接参与国家政治的民主形式

(3) 二者的选择

有非理性的成分

直接民主制曾经被认为是民主制的理想形态

古希腊的公民大会是历史上罕见的直接民主形式

小国寡民

城邦国家

现代社会技术上的困难只能进行“次优的选择”——间接民主制

理性更强

在承认间接民主为主导的前提下，现代宪法亦设置了直接民主权利，以弥补间接民主可能导致的——议会专断、脱离民意等缺陷等等

产生全民公决
复决权 + 创制权 → 绕开议会直接立法

二、选举权与被选举权

1.选举权

(1) 内涵：人民通过选举活动，选举代议机关（议员）或者其他国家公职人员的权利

(2) 性质：近代学说认为选举权是一种“先于国家的权利”（卢梭）

现代宪法学说：即是权利，又是社会职责（义务）要求民众参与

理由：选举团体是临时性的国家机关，职责在于产生其他国家机关
选民作为该机关的成员，同样负有参与的义务

国家可以对选举资格实施限制或剥夺

(3) 选举权的构成要素

从限制选权到普及选权 普选权

前者：以性别、教育程度、财产为限制条件

民主基础薄弱

后者：仅受到年龄、国籍、有无受到刑事处分的限制

民主基础稳固

地域代表制与职业代表制

前者：以地方团体（大多以行政区划为单位）为选举团体

后者：以职业团体为选举团体

有学者预测随着人类社会职业分工的日益精细，职业代表制将成为主流

但现代社会仍然以地域代表制为主，职业代表制为辅

复数选举与平等选举

前者：对于具有特殊资格的选民赋予投数票之权、或者其所投选票之效力大于普通选民

西方国家近代十分普遍的方式，以财产、社会身份为标准，赋予复数选权

有钱的才有理性

后者：指所有选民的选票效力一律相等——选举权的平等原则

现在逐渐萎缩，现在仍存在

直接选举与间接选举

ex: 中国少数民族的复数选举

以前城市选民的人大代表比例更高

前者：代议机关代表或国家公职人员由选民直接选举产生

后者：由选民先选举产生一定人数的代表，然后再有代表选举产生最终的代表或公职人员

直接选举是各国选举制度的发展趋势，间接选举不利于调动选民参与政治的积极性

和热情

中国当下的选举制度：多重的间接选举 直选只适用于：县级人大代表的选举

多数选举与比例选举

多党政治下的产物，一党制国家不存在这个问题

多数选举：议员名额完全由得票最多的政党支配（容易产生一党专断）

比例选举：各政党按照所获选票的比例分配议员名额（公平、合理）

强制投票制度

选举权是一种义务，国家为了让选民参与选举活动，对无正当理由放弃投票的人给予制裁

或处罚（警告、宪法制度稳定、参与政治热情消退）

正当理由：失去参与选举活动的的能力，如行为能力/被判刑剥夺政治权力

(4) 选举程序

选民登记：由政府机关实施、制造选民册、公布选民资格，公民可以提起选民资格诉讼（民事诉讼）
（中国通过民事诉讼解决）（政党）→利用团体资源支持候选人

候选人产生：有参与选举的政治团体推选，或者个人自荐（独立候选人制度）
（个人力量单薄，处于不利地位）
当时还没有行政诉讼

苏联选举制度中的“民主集中制”：候选人由党组织决定

竞选

候选人之间的竞争（以获得选民支持，ex 美国巡回演讲、投选竞选广告）
中国的选举制度排斥竞选（认为所谓“竞选”是金钱游戏）

2013选举法修改 选民要求组织可以安排候选人
与选民见面

秘密投票（无记名投票）正式投票前还有预选程序（候选人太多，从而产生正式候选人）

选票的填写不能受到外界因素的干预，保障选民的意志自由（秘密划票间制度）

单独进入封闭空间，人民大会堂右侧
在中国最早出现在村委会选举中
（利益相关激发参与的积极性与
创造性，教育程度与民能力弱相关）

2. 被选举权

(1) 内涵：被选举为代议机关议员或国家公职人员的资格

(2) 限制：限制比选举权更为严格

年龄限制（比选举权的年龄限制更高）

禁治产限制：破产或者丧失行为能力、受到刑事处罚

三、复决权与创制权

（选民直接参与政治活动）

1. 直接民主的体现

为了弥补间接民主的不足

思考：中国宪法没有规定复决权、创制权，体现了与西方宪法不同的理念——人民代表大会是“人民当家作主”的机关

2. 复决权

(1) 内涵：议会通过的法律草案或修宪机关通过的宪法修正案，必须交给公民投票表决，
公民在此过程中所享有的权利即复决权（公投权）

(2) 种类：制宪的复决、立法的复决

任意的复决、强制的复决（某种情况发生一定要求公决）

3. 创制权

（公民对于是否公决有选择权）

(1) 内涵：达到若干人数的公民，提出法律草案或修宪草案，该草案或有公民直接表决，
或者先交给国会表决，若国会表决不通过，再由公民表决的权利

(2) 意义：更为直接的公民从事立法的权利；防范议会的怠惰

四、其他政治权利

1. 罢免权

（不是议会议员因为违法犯罪被开除）

(1) 内涵：选民罢免代议机关代表的权利

-社会主义国家宪法的特有规定 “强制委任”说

-西方国家宪法一般无此规定 “无拘束委任”说 纯粹代表制

2. 监督权

（只能一次不选）

不仅代表选区选民
也代表全体国民
代表具有独立性

中国宪法上特有的政治权利

《宪法》第41条之规定：

中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。

对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理。任何人不得压制和打击报复。

信访条例。

去信访办公室反映情况

但可能会对法治产生冲击

压力过大

信访不信法 → 中央对信访数量进行限制作为考核制度

↓
出现地方“劫访”现象

信访“初始状态：增加中央领导人与地方民众的联系

↓
改开后变为中央对地方民众的权力救济。

